DIREITO ADMINISTRATIVO · PODERES DA ADMINISTRAÇÃO · CEBRASPE

Uso e abuso de poder

Uso regular × abuso; excesso de poder (competência e meios) × desvio de finalidade (finalidade); abuso por omissão; nulidade, autotutela e controle judicial (Lei 4.717/1965, art. 2º); abuso de autoridade (Lei 13.869/2019 × Lei 4.898/1965); relação com a improbidade; e os casos que a banca repete, a começar pela remoção punitiva. Apostila feita a partir das questões reais da banca.

64
questões analisadas

64% C
41 itens CERTOS

36% E
23 itens ERRADOS

1996–2026
período das provas

Provas de 45 órgãos, entre eles TCU, Câmara dos Deputados, STF, STJ, STM, MPU, ANS, ANATEL, ANAC, INSS, TRTs, TREs, TJs, PGE ES, PG DF e DETRAN AL · Material de estudo direcionado

Sumário

1. Raio-X da banca
2. Uso × abuso: o mapa do tema
3. Excesso de poder (competência e meios)
4. Desvio de finalidade ou de poder
5. Como identificar a espécie (fluxo)
6. Abuso por omissão
7. Remoção punitiva e outros casos típicos
8. Consequências e controle do abuso
9. Abuso de autoridade: Lei 13.869/2019
10. Abuso de poder × improbidade
11. Pegadinhas recorrentes
12. Gabaritos desatualizados ou discutíveis
13. Questões comentadas
14. Na hora da prova (checklist)

1 Raio-X da banca

Nas **64 questões** deste tópico, 64% dos itens são CERTOS. A banca cobra quase sempre a mesma coisa: **qual é a espécie de abuso** (excesso ou desvio) e **qual elemento do ato está viciado** (competência ou finalidade). Quando o item descreve a espécie corretamente, costuma ser C. O E aparece quando a banca **troca as espécies**, **restringe** o conceito ("apenas", "somente", "não cabível na forma omissiva") ou **erra a consequência** (revogar em vez de anular, exigir provocação, negar o controle judicial).

Subtema cobrado	Qtd.	%	C / E	Formato típico do item
Espécies: definição de excesso × desvio (inclui as trocas)	15	23%	8/7	"atuando fora da competência, tem-se o desvio de finalidade"
Remoção de ofício como punição	13	20%	6/7	"a remoção punitiva caracteriza desvio de finalidade"
Desvio de finalidade: conceito legal e nulidade (Lei 4.717/1965)	9	14%	7/2	"fim diverso do previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência"
Desvio em caso concreto (perseguição, favorecimento, prerrogativa)	8	13%	7/1	"desapropriação das terras de um desafeto = desvio de finalidade"
Abuso por omissão e momento do abuso	7	11%	5/2	"a inércia da autoridade constitui forma omissiva do abuso"
Consequências e controle (autotutela, Judiciário, esfera penal)	5	8%	5/0	"a invalidação pode ocorrer na via administrativa ou judicial"
Excesso pelos meios (violência, desproporção)	4	6%	3/1	"dissolver reunião pacífica com violência = excesso"
Abuso de autoridade (lei penal)	3	5%	0/3	"somente a autoridade policial responde por abuso de autoridade"

Fonte: 64 itens CEBRASPE classificados no tópico "Uso e abuso de poder" (1996–2026): 41 CERTOS e 23 ERRADOS. Distribuição: 3 itens nos anos 1990, 22 nos anos 2000, 29 nos anos 2010 (12 só em 2013) e 10 de 2023 a 2026. Órgãos mais frequentes: TCU (6), ANS (4), MS (3) e TJ RR (3). A classificação por subtema é própria, pelo assunto principal de cada item.

9 itens trocam as espécies

9 de 9 são E. "Sem competência = desvio", "intuito de prejudicar = excesso", "remoção punitiva = excesso", "violência = desvio".

5 itens restringem ou condicionam

5 de 5 são E. "apenas", "somente", "não cabível na omissão", "desde que haja provocação", "não é possível o controle".

5 itens admitem o abuso por omissão

5 de 5 são C. O único item que excluiu a omissão de uma das espécies foi E.

LEITURA ESTRATÉGICA

Faça sempre duas perguntas: **(1) o agente tinha competência?** Se não tinha, ou se foi além dela ou do necessário, é **excesso**. **(2) Com competência, buscou o fim da lei?** Se buscou outro fim (pessoal, político ou mesmo outro interesse público), é **desvio**. Em seguida, confira a consequência: ato com abuso é **nulo**, e se **anula** (de ofício ou pelo Judiciário), sem prejuízo da responsabilidade penal, civil e administrativa.

2 Uso × abuso: o mapa do tema

O poder administrativo é instrumento para atender o interesse público, e por isso é um **poder-dever**: o agente não escolhe se o exerce, e deve usá-lo dentro da lei. **Uso do poder** é o exercício normal da prerrogativa, conforme a lei, a moral e a finalidade pública. **Abuso de poder** é o uso irregular: o agente vai além da competência, busca um fim diverso do legal ou se omite quando a lei manda agir. Abuso é ilegalidade, e não questão de mérito.

GÊNERO E ESPÉCIES (HELY LOPES MEIRELLES)

Abuso de poder é o **gênero**. Suas espécies são o **excesso de poder** (o agente atua além dos limites da competência) e o **desvio de poder**, também chamado **desvio de finalidade** (o agente é competente, mas pratica o ato visando fim diverso do previsto em lei ou do interesse público). As duas podem se manifestar por **ação** ou por **omissão**.

	Excesso de poder	Desvio de poder / de finalidade
O que acontece	O agente vai **além** do que a lei permite: atua sem competência, extrapola a competência ou exagera nos meios	O agente é **competente**, mas usa a competência para um **fim diverso** do previsto em lei
Elemento viciado	**Competência** (sujeito)	**Finalidade**
Lei 4.717/1965, art. 2º	alínea "a": incompetência	alínea "e": desvio de finalidade
Palavras do item	"fora/além da competência", "exorbita", "vai além do necessário", "sem atribuição"	"intuito de punir/perseguir/favorecer", "fim pessoal", "fins diversos dos da lei"
Exemplos da banca	Quem só pode suspender aplica demissão (Q220); PM que contém manifestante com murros e chutes (Q224); dissolver reunião pacífica com violência (Q240)	Remoção para punir (Q222, Q225, Q237); desapropriar terras de desafeto (Q227); multa por perseguição pessoal (Q234); licitação dirigida ao primo (Q247)
Forma omissiva	Admite	Admite
Consequência	Ato **nulo**: anulação de ofício pela Administração (autotutela) ou pelo Judiciário, mais a responsabilidade do agente nas esferas penal, civil e administrativa	

ATENÇÃO AOS NOMES

"Desvio de poder", "desvio de finalidade" e *détournement de pouvoir* (expressão francesa, Q268) são **a mesma figura**. "Abuso de poder" é o gênero; não confunda com "**abuso de autoridade**", que é o **crime** definido hoje na Lei 13.869/2019 (seção 9).

3 Excesso de poder (competência e meios)

No excesso, o problema é de **limite**. O agente atua fora das atribuições que a lei lhe deu, ou vai além do que elas autorizam. O vício está no elemento **competência**, que a Lei 4.717/1965 descreve como o ato que "não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou" (art. 2º, parágrafo único, "a").

1. Fora ou além da competência

O agente pratica ato que não lhe cabe, ou que só em parte lhe cabe.
*Q220 (TJDFT 2013, C): o agente competente para aplicar suspensão aplica **demissão**, sem atribuição para tanto. Na Lei 8.112/1990 (art. 141), a competência para cada penalidade é escalonada.*

2. Exagero nos meios

A finalidade é legítima e o agente é competente, mas usa meios além do necessário, contra a proporcionalidade.
Q213 (TC DF 2023, C): excesso ocorre quando a Administração "persegue uma finalidade legal, mas vai além do necessário para atingi-la".

PROPORCIONALIDADE É A RÉGUA DO EXCESSO

A Lei 9.784/1999 (art. 2º, parágrafo único, VI) exige "adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público". A banca transformou isso em item: "qualquer ato que vá além do suficiente e do indispensável para o atingimento dos fins legais não terá utilidade para o interesse público e poderá acarretar desnecessário gravame" (Q265, MDIC 2001, **C**).

VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA COM FIM LEGÍTIMO É EXCESSO, E NÃO DESVIO

"Caracterizará abuso de poder, na modalidade desvio de poder, a conduta do policial militar que, para conter um manifestante, lhe desfira desnecessariamente murros e chutes." (Q224, ANCINE 2013) → **E**. Conter o manifestante é finalidade legítima, e o policial é competente; o vício está no **meio**. O mesmo raciocínio vale para "dissolver reunião não autorizada, porém pacífica, com o emprego de violência" (Q240, TJ RR 2011, **C** como excesso).

4 Desvio de finalidade ou de poder

No desvio, a competência existe e às vezes até a forma está perfeita. O problema está no **fim** buscado. A finalidade é elemento **sempre vinculado** do ato: todo ato deve visar ao interesse público (sentido amplo) e ao fim específico que a lei atribuiu àquele tipo de ato (sentido estrito).

DEFINIÇÃO LEGAL (LEI 4.717/1965, ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, "E")

"O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência."
A banca cobra a **literalidade**: Q246 (TRT 17 2009, C), Q231 (MCom 2013, C) e Q241 (INSS 2010, C: "alteração da finalidade expressa na norma legal ou implícita no ordenamento").

Os cinco vícios do art. 2º da Lei da Ação Popular

Alínea	Vício	Elemento do ato	Ligação com o abuso
a	Incompetência	Competência (sujeito)	**Excesso de poder**
b	Vício de forma: "omissão ou observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato"	Forma	Não é desvio (Q207)
c	Ilegalidade do objeto	Objeto	—
d	Inexistência dos motivos	Motivo	Costuma acompanhar o desvio (motivo falso)
e	Desvio de finalidade	Finalidade	**Desvio de poder**

Desvio para fim privado

O agente usa a competência para perseguir, punir, favorecer a si, a parentes ou a amigos.
Q259 (CENSIPAM 2006, C): é nulo por desvio de finalidade o ato que "se afasta do fim público e se direciona a um interesse privado".

Desvio para outro fim público

Também há desvio quando o agente busca um interesse público, mas **estranho à destinação específica** daquele ato.
Q268 (TCU 1996, C); Q260 (ANS 2005, C): usar recursos de calamidade para asfaltar ruas fora da área atingida.

NEM TODO VÍCIO É DESVIO

Forma: "A omissão ou a observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis [...] configura o desvio de finalidade" (Q207, TRF 6 2025) → **E**: é a definição legal de **vício de forma** (alínea "b").
Eficiência: "desvio de poder [...] quando quem o praticou violou o princípio básico da eficiência" (Q216, CBM CE 2016) → **E**: atuação lenta ou ineficaz não é, por si, busca de fim diverso.

5 Como identificar a espécie (fluxo de decisão)

1. O agente tinha competência para o ato?
Não, ou foi além dela → **EXCESSO** (vício de competência).

→

2. Os meios foram proporcionais?
Fim legítimo, mas meio além do necessário (violência, sanção exagerada) → **EXCESSO**.

→

3. O fim buscado é o da lei?
Fim pessoal, político ou outro interesse público estranho ao ato → **DESVIO** (vício de finalidade).

→

4. Havia dever de agir e o agente se omitiu?
Inércia ilegal → **ABUSO POR OMISSÃO**.

Situação do item	Espécie	Gabarito real
Remover servidor para puni-lo	Desvio	Q225 C; Q218 e Q219 E (diziam "excesso")
Ato "com o intuito de prejudicar ou beneficiar determinada pessoa"	Desvio	Q209 E (dizia "excesso")
Praticar ato para o qual não possui competência	Excesso	Q239 E e Q223 E (diziam "desvio"); Q256 C
Desvio "implica vício quanto à competência"	—	Q206 E: desvio é vício de finalidade
Murros e chutes desnecessários para conter manifestante	Excesso	Q224 E (dizia "desvio")
Policial que usa a identidade funcional para entrar sem pagar	Desvio	Q248 C; Q253 C
Classificar empresa do primo sem atender aos requisitos	Desvio	Q247 C

A TROCA LITERAL DAS DEFINIÇÕES DE HELY

"Enquanto no desvio de finalidade a autoridade, embora competente para a prática do ato, vai além do permitido e exorbita no uso de suas faculdades administrativas, no excesso de poder a autoridade pratica atos por motivos ou fins diferentes daqueles objetivados pela lei ou interesse público." (Q262, TJ AP 2004; idêntico na Q263, TRE RS 2003) → **E**. "Vai além do permitido / exorbita" é **excesso**; "fins diferentes" é **desvio**. Leia sempre qual nome acompanha qual definição.

6 Abuso por omissão

Como o poder é um poder-dever, **deixar de agir** quando a lei obriga também é abuso. Hely descreve a inércia da autoridade que deixa de executar prestação de serviço a que por lei está obrigada, lesando o patrimônio jurídico individual, como **forma omissiva do abuso de poder**. A banca copia a frase quase literalmente: Q226 (ANS 2013), Q228 (MS 2013) e Q238 (STM 2011), todas **C**.

O que é C

- "O abuso de poder pode revestir-se da forma comissiva ou omissiva" (Q261, PGE ES 2004).
- "Pode decorrer tanto de condutas comissivas quanto de condutas omissivas e, em ambos os casos, a ilicitude atinge o ato" (Q212, TRE AC 2024).
- A omissão ilegal é controlável, por exemplo, por mandado de segurança.

O que é E

- Dizer que só o desvio admite a forma omissiva e que o excesso "não é cabível na modalidade omissiva" (Q215, DP DF 2019).
- Dizer que o abuso "surge, em geral, desde o início do processo de produção do ato" (Q210, TCE AC 2024): ele pode surgir em qualquer fase, inclusive na execução de ordem válida.

7 Remoção punitiva e outros casos típicos

A **remoção de ofício como castigo** é o caso mais repetido do tema: **13 itens**, de 2008 a 2014. A remoção de ofício (Lei 8.112/1990, art. 36) é instrumento de organização do serviço, voltado à necessidade da Administração. Ela **não é penalidade**: o rol do art. 127 da Lei 8.112/1990 (advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e de função comissionada) não a inclui. Quem remove para punir é competente, mas busca fim diverso: desvio de finalidade, e o ato é nulo.

Como o item aparece	Gab.	Por quê
"A remoção de ofício de um servidor como meio de punição caracteriza desvio de finalidade" (Q225, ANS 2013)	C	Regra básica
"O ato de remoção é nulo, visto que configura desvio de finalidade" (Q237, STM 2011; Q250, UNIPAMPA 2009)	C	Desvio gera nulidade
Remoção "sob a alegação de necessidade de serviço", mas para perseguir (Q236, MCTI 2012)	C	O motivo formal não salva o fim real
"Embora observada a regra de competência [...], houve desvio de poder" (Q222, PG DF 2013)	C	Competência ok, finalidade não
Remoção punitiva por questões partidárias = "excesso de poder" (Q218, MDIC 2014; Q219, Câmara 2014)	E	É desvio
"Em PAD, a remoção de ofício pode ser utilizada como forma de punição" (Q242, TCU 2010)	E	Remoção não é sanção do art. 127
Remoção punitiva "decorre do exercício do poder hierárquico" (Q245, TRT 17 2009)	E	Não é exercício regular de nenhum poder
"Não caracteriza desvio porque agi dentro de minha competência de lotar servidores" (Q252, PGE ES 2008)	E	Competência não legitima o fim diverso
Judiciário não pode controlar remoção com perseguição política (Q244, TCU 2009)	E	Finalidade é legalidade (CF, art. 5º, XXXV)
Desvio na remoção, mas anulação só "desde que haja provocação" do interessado (Q232, ANATEL 2012)	E	Autotutela é de ofício

Outros desvios que a banca usa como cenário

Perseguição
Governador desapropria terras de desafeto, sem motivo aparente (Q227, C). Agente de agência reguladora multa empresa por perseguição ao dono (Q234, C) ou desafeta sem os requisitos (Q217, C).

Favorecimento
Presidente da comissão classifica empresa do primo (Q247, C). Servidor manda asfaltar rua, sem previsão contratual, em frente ao imóvel da mãe (Q249, C). Licitação dirigida a amigo (Q258).

Prerrogativa do cargo
Policial que mostra a identidade funcional para entrar sem pagar no cinema (Q248, C) ou em show de pagode, sem estar a serviço (Q253, C): fim pessoal com prerrogativa legal.

8 Consequências e controle do abuso

O abuso de poder "não pode compatibilizar-se com as regras da legalidade" e, constatado, deve ser reparado (Q254, IPEA 2008, C). Os itens deste subtema foram todos **C** quando somaram as vias de controle; os erros apareceram quando a banca trocou a consequência ou criou condição.

Nulidade e anulação

O ato com abuso é **ilegal**, e portanto **nulo** (Q211, Q217, Q231). Ato ilegal se **anula**; a **revogação** é para atos válidos que deixaram de ser convenientes ou oportunos.
*Q258 (IPAJM 2006): licitação com desvio "é nula, podendo ser revogada a qualquer tempo" → **E**.*

Autotutela

A Administração anula seus atos ilegais **de ofício** (Súmulas 346 e 473 do STF; Lei 9.784/1999, art. 53), sem depender de pedido do interessado.
*Q232 (ANATEL 2012): "desde que haja provocação" → **E**.*

Controle judicial

A finalidade é elemento vinculado; o desvio é vício de **legalidade**, e não de mérito, e o Judiciário pode anulá-lo (CF, art. 5º, XXXV), por mandado de segurança, ação popular ou ação ordinária. Se o motivo declarado é falso, aplica-se a teoria dos motivos determinantes (Q244).

Representação × reclamação

Representação: denúncia de ilegalidade ou abuso, feita por **qualquer pessoa** (direito de petição, CF, art. 5º, XXXIV, "a"). **Reclamação**: oposição a ato que afete direito do próprio reclamante, só pelo **interessado** (Q233, TCE ES 2012, C).

RESPONSABILIDADES INDEPENDENTES

Além de invalidar o ato, o abuso pode gerar responsabilidade **administrativa** (disciplinar), **civil** (reparação do dano) e **penal** (crime de abuso de autoridade e crimes funcionais do Código Penal, como a prevaricação). Itens que somam as esferas foram **C**: Q230 (MS 2013), Q243 (MPU 2010) e Q257 (TRT 9 2007: "além de invalidar o ato administrativo, pode gerar responsabilidade penal").

9 Abuso de autoridade: Lei 13.869/2019

Abuso de poder é vício do ato administrativo; **abuso de autoridade** é crime. A mesma conduta pode ser as duas coisas, mas o crime tem requisitos próprios, e o principal deles é o **dolo específico**. Os 3 itens desta seção (TCU 1998 e TJ AC 2002) foram todos **E** e eram da época da Lei 4.898/1965; o gabarito continua valendo com a lei nova.

MUDOU! LEI 4.898/1965 → LEI 13.869/2019

A Lei 13.869/2019 **revogou integralmente** a Lei 4.898/1965 e está em vigor desde janeiro de 2020. Questões antigas (Q230, Q243, Q257, Q264, Q266, Q267) citam ou pressupõem a lei de 1965. Os gabaritos se mantêm, mas a fundamentação hoje é a lei nova: sujeito ativo amplo, independência das instâncias e, como novidade, a exigência de finalidade específica.

Ponto	Lei 4.898/1965 (revogada)	Lei 13.869/2019 (vigente)
Sujeito ativo	Quem exercia cargo, emprego ou função pública, civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração	Qualquer agente público, servidor ou não, de qualquer Poder e ente, incluindo membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do MP e dos tribunais ou conselhos de contas (art. 2º)
Elemento subjetivo	Tipos abertos, sem finalidade específica expressa	**Dolo específico**: finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si ou a terceiro, ou mero capricho ou satisfação pessoal (art. 1º, § 1º)
"Crime de hermenêutica"	Sem previsão	A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas **não** configura abuso de autoridade (art. 1º, § 2º)
Ação penal	—	Pública incondicionada, admitida a ação privada subsidiária (art. 3º)
Instâncias	O processo administrativo não seria sobrestado para aguardar a decisão da ação penal ou civil (Q267)	Penas aplicadas independentemente das sanções civis e administrativas (art. 6º). A absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria repercute nas demais esferas (art. 7º)
Perda do cargo e inabilitação	Previstas entre as sanções da própria lei	Efeitos da condenação, condicionados à **reincidência** em crime de abuso de autoridade e não automáticos: devem ser declarados motivadamente na sentença (art. 4º, parágrafo único)

Q266 · TCU 1998 · E

"Somente a autoridade policial, civil ou militar, acha-se sujeita às sanções penais [...]": qualquer agente público responde, antes e agora.

Q267 · TCU 1998 · E

Instaurado o processo penal, o administrativo "ficará sobrestado": não fica. As instâncias são independentes.

Q264 · TJ AC 2002 · E

PM acusado de abuso de autoridade e tortura "poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado": viola a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

10 Abuso de poder × improbidade

Nenhum item do tópico cobrou improbidade diretamente, mas a ligação aparece nos cenários (licitação dirigida, uso do cargo para vantagem pessoal) e é terreno comum de itens de outros tópicos. A relação é de **sobreposição parcial**: todo ato com desvio de finalidade é **nulo**, mas nem todo abuso é improbidade, que é ilícito de responsabilização do agente, com sanções próprias.

	Abuso de poder	Improbidade (Lei 8.429/1992)	Abuso de autoridade (Lei 13.869/2019)
Natureza	Vício do ato (ilegalidade)	Ilícito civil-administrativo do agente	Crime
Efeito principal	Nulidade e anulação do ato	Sanções do art. 12 (perda da função, suspensão de direitos políticos, multa etc.)	Pena criminal e efeitos da condenação
Elemento subjetivo	Desnecessário para invalidar o ato	**Dolo** (após a Lei 14.230/2021)	**Dolo específico**

MUDOU! LEI 14.230/2021 E O ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE

Antes da reforma, o art. 11, I, da Lei 8.429/1992 tipificava como improbidade "praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência", que é a descrição do desvio de finalidade. A Lei 14.230/2021 **revogou esse inciso**, tornou o rol do art. 11 taxativo e passou a exigir **dolo** em todas as modalidades de improbidade. Hoje o desvio de finalidade só é improbidade se a conduta se encaixar em outro tipo da lei (enriquecimento ilícito, dano ao erário ou uma das hipóteses que restaram no art. 11) e houver dolo. Questões antigas que tratam "desvio de finalidade = improbidade do art. 11" devem ser lidas com essa ressalva.

INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS

A CF, art. 37, § 4º, prevê as sanções de improbidade "sem prejuízo da ação penal cabível". O mesmo fato (por exemplo, a licitação dirigida da Q258) pode gerar **anulação do ato**, **PAD**, **ação de improbidade** e **ação penal**, cada uma com seus requisitos.

11 Pegadinhas recorrentes

1. TROCAR A ESPÉCIE PELO VÍCIO

"No direito administrativo, o desvio de poder implica vício quanto à competência do ato administrativo." (Q206, DETRAN AL 2026) → **E**. Desvio = finalidade; excesso = competência. Item de 2026: a troca continua viva.

2. "INTUITO" É PALAVRA DE DESVIO

"Fica caracterizado o excesso de poder quando uma autoridade pública exara ato administrativo com o intuito de prejudicar ou beneficiar determinada pessoa." (Q209, Pref. Mossoró 2024) → **E**. "Intuito", "objetivo", "com a intenção de" e "perseguir" apontam para a **finalidade**, e portanto para o desvio.

3. "APENAS" A FALTA DE COMPETÊNCIA

"O abuso do poder se configura apenas quando a autoridade pratica o ato, embora não possua competência para tal." (Q229, MS 2013) → **E**. Ficam de fora o desvio e a omissão.

4. REMOÇÃO PUNITIVA COMO EXERCÍCIO REGULAR DE UM PODER

"A remoção de servidor ocupante de cargo efetivo para localidade muito distante [...], com intuito de puni-lo, decorre do exercício do poder hierárquico." (Q245, TRT 17 2009) → **E**. Também é E dizer que a remoção serve de punição em PAD (Q242, TCU 2010).

5. CONDICIONAR A ANULAÇÃO OU NEGAR O CONTROLE

Anulação "desde que haja provocação" (Q232) → **E**: autotutela é de ofício. "Não é possível o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário" na remoção persecutória "em razão de a motivação atender ao interesse da administração" (Q244, TCU 2009) → **E**: o rótulo "interesse da administração" não blinda o fim real.

6. REVOGAR ATO NULO

Ato com desvio "é nulo, podendo ser revogado a qualquer tempo" (Q258) → **E**. A primeira parte certa não salva a segunda: nulo se **anula**.

7. DESVIO SÓ EXISTE COM FIM PRIVADO

O CEBRASPE considera **C** que "há *détournement de pouvoir* quando o agente persegue finalidade de interesse público estranha à destinação do ato que praticou" (Q268). Item que diga que basta haver "algum interesse público" para afastar o desvio tende a ser E.

12 Gabaritos desatualizados ou discutíveis

Questão	Gab.	Observação
Q230 (MS 2013), Q243 (MPU 2010), Q257 (TRT 9 2007)	C	Falam em ilícito penal; à época, Lei 4.898/1965, hoje Lei 13.869/2019. O gabarito continua válido.
Q266 e Q267 (TCU 1998)	E	Cobravam a Lei 4.898/1965. A lei nova mantém o sujeito ativo amplo e a independência das instâncias, e o gabarito se mantém.
Q215 (DP DF 2019)	E	A banca adotou a posição de que as duas espécies (inclusive o excesso) admitem a forma omissiva. Há doutrina que associa a omissão sobretudo ao desvio; em prova CEBRASPE, siga o gabarito.
Q210 (TCE AC 2024)	E	"Surge, em geral, desde o início" foi considerado errado porque o abuso pode surgir na execução. O fundamento doutrinário é pouco explícito; guarde a ideia de que o abuso pode surgir em qualquer fase.
Q248 (PM DF 2009)	C	Entrar no cinema com a identidade funcional foi tratado como desvio de poder. Parte da doutrina falaria em ilícito disciplinar ou ético, e não em ato administrativo viciado; em prova, siga a banca.

13 Questões comentadas

CEBRASPE · UNEAL · 2026 · Q204

O abuso de poder pode ocorrer tanto na modalidade excesso de poder, quando o agente atua além de sua competência, quanto na modalidade desvio de poder, quando o agente pratica o ato, visando a uma finalidade diversa daquela prevista em lei.

CERTO As duas espécies, cada uma com a definição certa: excesso = além da competência; desvio = finalidade diversa (Lei 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, "e").

CEBRASPE · DETRAN AL · 2026 · Q206

No direito administrativo, o desvio de poder implica vício quanto à competência do ato administrativo.

ERRADO O desvio vicia a **finalidade**. Vício de competência corresponde ao excesso de poder. A Lei 4.717/1965 separa as hipóteses: alínea "a" (incompetência) e alínea "e" (desvio de finalidade).

CEBRASPE · TC DF · 2023 · Q213

Excesso de poder é uma das formas de abuso de poder e ocorre quando a administração pública persegue uma finalidade legal, mas vai além do necessário para atingi-la.

CERTO O excesso abrange também o exagero nos meios: o fim é legítimo, mas a medida ultrapassa o necessário, contra a proporcionalidade (Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VI).

CEBRASPE · ANCINE · 2013 · Q224

Caracterizará abuso de poder, na modalidade desvio de poder, a conduta do policial militar que, para conter um manifestante, lhe desfira desnecessariamente murros e chutes.

ERRADO O policial é competente e o fim (conter o manifestante) é legítimo; o vício está no meio desnecessário. É **excesso** de poder, além de possível ilícito penal e disciplinar.

CEBRASPE · PG DF · 2013 · Q222

[Servidor removido de ofício pelo superior hierárquico competente, como forma de punição por infração disciplinar.] Embora observada a regra de competência referente ao poder disciplinar, houve desvio de poder, já que não foi atendida a finalidade prevista em lei para a prática do ato de remoção do servidor.

CERTO Remoção de ofício (Lei 8.112/1990, art. 36) serve à necessidade do serviço e não é sanção (art. 127). Com competência e fim diverso, há desvio de finalidade.

CEBRASPE · PGE ES · 2008 · Q252

[Observação de secretário estadual:] A circunstância de haver removido um servidor do hospital estadual localizado na capital para longínqua cidade no interior, como punição pelas reiteradas ausências aos plantões, não caracteriza desvio de finalidade porque, como secretário, agi dentro de minha competência de lotar servidores onde for melhor para o interesse público.

ERRADO Ter competência não legitima o fim diverso. As faltas devem ser apuradas em sindicância ou PAD, com as sanções da lei; remover para punir é desvio de finalidade.

CEBRASPE · ANATEL · 2012 · Q232

[Josué remove Pedro, seu inimigo pessoal, alegando carência de pessoal, e depois admite que o fez para nunca mais vê-lo.] O ato administrativo que removeu Pedro foi praticado por Josué com desvio de poder e poderá ser anulado por autoridade competente do próprio órgão, desde que haja provocação por parte do interessado, no caso, Pedro.

ERRADO A primeira parte está certa (desvio de poder, com motivação falsa). O erro está na condição: a Administração anula seus atos ilegais **de ofício** (Súmula 473 do STF; Lei 9.784/1999, art. 53).

CEBRASPE · TCU · 1996 · Q268

Há détournement de pouvoir ou desvio de poder quando o agente persegue finalidade de interesse público estranha à destinação do ato que praticou.

CERTO Cada ato tem uma finalidade específica. Buscar outro interesse público, alheio àquela categoria de ato, também é desvio (Celso Antônio Bandeira de Mello, Di Pietro).

CEBRASPE · DP DF · 2019 · Q215

Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder-dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva.

ERRADO Para a banca, o abuso, em ambas as modalidades, pode ser comissivo ou omissivo. O erro está em excluir a omissão do excesso de poder.

CEBRASPE · STM · 2011 · Q238

Caso autoridade administrativa deixe de executar determinada prestação de serviço a que por lei está obrigada e, consequentemente, lese o patrimônio jurídico individual, a inércia de seu comportamento constitui forma omissiva do abuso de poder.

CERTO É a lição de Hely, reproduzida quase literalmente. O poder-dever de agir torna a omissão ilegal e controlável judicialmente.

CEBRASPE · DETRAN DF · 2009 · Q249

João, servidor responsável por gerenciar obra pública, nos limites de sua competência administrativa, determinou a pavimentação de uma rua, sem que houvesse previsão no contrato administrativo, em local que beneficia um imóvel de propriedade de sua mãe. Nessa situação, João praticou conduta abusiva com desvio de finalidade.

CERTO "Nos limites de sua competência" afasta o excesso. O fim é particular (beneficiar a mãe), com ofensa à impessoalidade e à moralidade: desvio de finalidade.

CEBRASPE · IPAJM · 2006 · Q258

[José, presidente da comissão, dirige licitação para favorecer um amigo.] Tendo em vista que José agiu com desvio de finalidade, a referida licitação é nula, podendo ser revogada a qualquer tempo.

ERRADO Há desvio e nulidade, mas ato ilegal se **anula**, e não se revoga. A revogação recai sobre atos válidos, por conveniência e oportunidade (Súmula 473 do STF).

CEBRASPE · MPU · 2010 · Q243

A invalidação da conduta abusiva de um agente público pode ocorrer tanto na esfera administrativa quanto por meio de ação judicial, e, em certas circunstâncias, o abuso de poder constitui ilícito penal.

CERTO Autotutela ou Judiciário, mais a esfera penal: crime de abuso de autoridade, à época na Lei 4.898/1965 e hoje na Lei 13.869/2019, que exige dolo específico.

CEBRASPE · TCU · 1998 · Q266

Somente a autoridade policial, civil ou militar, acha-se sujeita às sanções penais previstas para os casos de abuso de autoridade.

ERRADO O sujeito ativo sempre foi amplo. Hoje, pela Lei 13.869/2019 (art. 2º), é qualquer agente público, servidor ou não, de qualquer Poder, inclusive membros do Judiciário, do MP e dos tribunais de contas.

14 Na hora da prova (checklist)

☐ **Abuso de poder** é gênero; **excesso** e **desvio** são espécies; ambas admitem ação e omissão.

☐ **Excesso** = vício de **competência**: fora ou além das atribuições, ou meio além do necessário (violência, desproporção).

☐ **Desvio** (de poder ou de finalidade, *détournement de pouvoir*) = vício de **finalidade**: competente, mas com fim diverso, explícito ou implícito na regra de competência (Lei 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, "e").

☐ "Intuito de punir, perseguir, favorecer" → **desvio**. "Sem atribuição", "exorbita", "vai além do necessário" → **excesso**.

☐ Confira se o nome e a definição estão no lugar certo: a troca é a pegadinha nº 1 (9 de 9 itens com troca foram E).

☐ Desvio também ocorre com fim **público** estranho à destinação do ato.

☐ Vício de forma (alínea "b") e falta de eficiência **não** são desvio de finalidade.

☐ Inércia diante do dever legal de agir = **abuso por omissão**; o abuso pode surgir em qualquer fase, inclusive na execução.

☐ **Remoção punitiva** = desvio de finalidade e ato nulo. Não é excesso, não é sanção do art. 127 da Lei 8.112/1990, não decorre do poder hierárquico e não escapa ao Judiciário.

☐ Ato com abuso é **nulo**: **anula-se** (não se revoga), de ofício (Súmulas 346 e 473 do STF; Lei 9.784/1999, art. 53) ou na via judicial.

☐ Representação: qualquer pessoa. Reclamação: só o interessado.

☐ Abuso de poder (vício do ato) ≠ abuso de autoridade (**crime**, Lei 13.869/2019, que revogou a Lei 4.898/1965).

☐ Lei 13.869/2019: qualquer agente público; dolo específico; divergência de interpretação não é crime; ação pública incondicionada; instâncias independentes; perda do cargo só com reincidência e declarada na sentença.

☐ Improbidade exige **dolo** desde a Lei 14.230/2021, que revogou o art. 11, I (desvio de finalidade); as esferas se somam (CF, art. 37, § 4º).

☐ Desconfie de "apenas", "somente", "desde que haja provocação", "não é possível o controle" e "não cabível na forma omissiva": 5 de 5 foram E.

Material elaborado a partir de 64 itens CEBRASPE (1996–2026) do tópico "Uso e abuso de poder". Fundamentos citados: Lei 4.717/1965, art. 2º; Lei 8.112/1990, arts. 36, 127 e 141; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 53; Súmulas 346 e 473 do STF; CF, arts. 5º e 37; Lei 13.869/2019; Lei 8.429/1992 com a redação da Lei 14.230/2021; doutrina de Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Di Pietro.